



CEFS - 2026

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR
ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS

UNIDADE IV – CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE- CEDMU



PROCESSO ADMINISTRATIVO



O que é o CEDMU: Natureza e Finalidade Consultiva



Órgão colegiado com caráter eminentemente consultivo. Designado pelo Comandante da Unidade (abrangendo até o nível de Companhia Independente).



Natureza Disciplinar: Análise de transgressões e condutas.



Recompensas: Análise de mérito para concessão.



Recursos: Parecer em recursos disciplinares.



Retratação: Análise em casos de retratação do militar.

Base Legal: Art. 78 do CEDM e Art. 515 do MAPPA.



PROCESSO ADMINISTRATIVO



Composição do CEDMU

Efetivo Total

O CEDMU é integrado obrigatoriamente por 3 militares (Oficiais e/ou Praças).



Tempo de Mandato



Designação para um período de 6 meses, sendo permitida apenas uma recondução.

Hierarquia (Regra de Ouro)

Os membros devem ser superiores hierárquicos ou mais antigos que o militar sob análise. A composição deve garantir participação democrática e legítima, inclusive do mesmo ciclo, desde que mais antigos.

Exceção: Se a Unidade não possuir militares que preencham os requisitos de antiguidade, o Comandante solicitará ao escalão superior a designação de membros externos.

Base Legal: Art. 79 do CEDM e Art. 38 do Decreto 42.843.

Notebook



PROCESSO ADMINISTRATIVO



Multiplicidade

Podem funcionar na Unidade, concomitantemente, mais de um CEDMU em caráter subsidiário para atender a demanda processual ou quando o titular estiver impedido.



Exclusividade

Nenhum militar poderá compor mais de um conselho simultaneamente.



Substituição

Ocorre a qualquer tempo por impedimento ou suspeição. É imediata se o membro em exercício for punido disciplinarmente (após sanção administrativa) ou apenado judicialmente (após decisão de 1ª instância).

Base Legal: Arts. 39, 40 do Decreto 42.843, Art. 79 do CEDM e Art. 519 do MAPPA.



Dinâmica de Deliberação e Regras de Votação

Passo 1: Presença Integral

O CEDMU atua obrigatoriamente com a totalidade de seus 3 membros.



Passo 2: Ordem de Votação

Inicia pelo militar de menor posto/graduação (o mais moderno).
O Presidente é o último a votar para evitar influência hierárquica.



Passo 3: Decisão

As deliberações são tomadas por maioria de votos.



Passo 4: Voto Vencido

O membro que discordar da maioria deve justificar, de forma objetiva, o seu voto no termo.



Base Legal: Art. 81 do CEDM.

Notebook



PROCESSO ADMINISTRATIVO

O Fluxo de Análise e a Produção do Parecer

Entrada: Documentação recebida após razões escritas de defesa do notificado.
(Mesmo que não haja transgressão aparente, o CEDMU deve analisar)

Ação: Audiência do CEDMU

Facultado o comparecimento do militar
(sem direito a diárias/indenizações).

Output 1: Lavratura de Termo Próprio
(Registro formal do ato)

Output 2: Parecer Motivado

1. Fundamentos legais e fáticos;
2. Finalidade;
3. Medidas propostas

Princípio da Celeridade (Art. 522 MAPPA):

Se constatar transgressão, o CEDMU deve opinar no parecer inicial sobre a conveniência de aplicação de aconselhamento/advertência verbal pessoal e divulgação ostensiva.

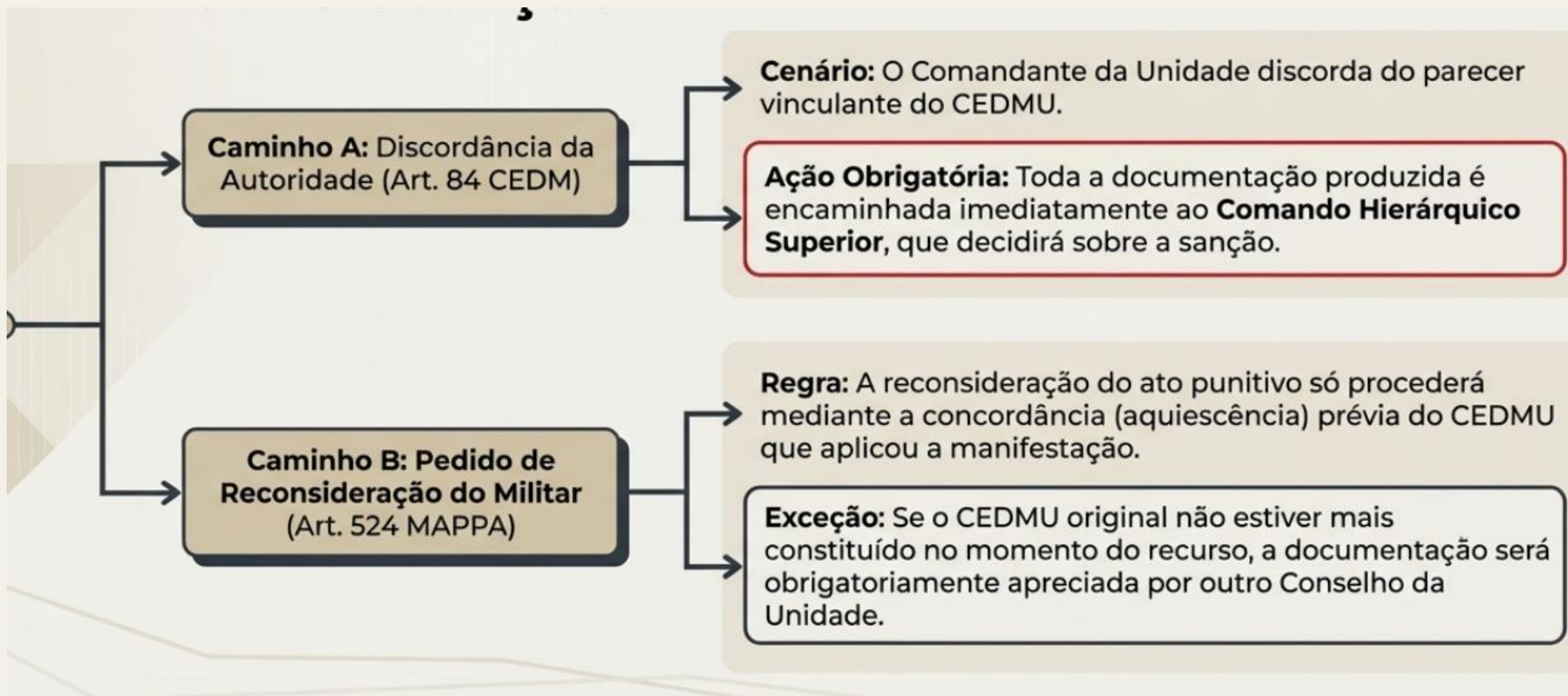


A Matriz de Efeito Legal do Parecer (Art. 521 MAPPA)

Caráter Vinculante (Autoridade obriga-se a acatar ou remeter ao escalão superior)	Caráter Sugestivo (Autoridade pode decidir nos limites de sua competência)
A existência ou não da falta disciplinar.	O enquadramento legal específico da falta.
O mérito da ação para julgamento da recompensa.	O tipo específico de recompensa a ser concedida.
Decisão de arquivar com fundamento em causa de justificação ou absolvição contrariando a autoridade.	Demais manifestações (ex: medidas acessórias).



Discordância e Reconsideração (art. 84 do CEDM, 524 do MAPPA e correlatos)

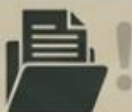


Casos especiais:



Atuação da Corregedoria e Alto Comando (Art. 79 §4º CEDM e Art. 526 MAPPA)

Em processos determinados pelo Comandante-Geral, Chefe do Estado-Maior, Corregedor ou Titular de Unidade de Direção Intermediária, a oitiva (escuta) do CEDMU da Unidade de lotação do militar faltoso é sempre um requisito legal essencial, inclusive para a Corregedoria da IME.



Processos Simultâneos de Diferentes Unidades

Para militares de Unidades distintas envolvidos no mesmo fato, os autos devem ir para um único CEDMU designado com atribuição para analisar todos os envolvidos simultaneamente, garantindo a eficiência e celeridade processual.



Referências Normativas

- ▶ MINAS GERAIS. Lei Estadual nº 14.310, de 19/06/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM).
- ▶ MINAS GERAIS. Decreto Estadual nº 42.843, de 16/08/2002 (Regulamenta o CEDEMU e concessão de recompensas).
- ▶ MINAS GERAIS. Polícia Militar de Minas Gerais. Resolução Conjunta ° nº 4.220, de 28/06/2012 (Manual de Processos e Procedimentos Administrativos - MAPPA).
- ▶ MINAS GERAIS. Polícia Militar de Minas Gerais. Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01/14.

